

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 269/2535 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์
นาง สุปราณี หรือสุภาณี ขาว ทอง จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 406

บริษัท ค. เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1135 ไว้ต่อโจทก์ มีเงื่อนไขว่า จำเลยร่วมกับ ส. ลงชื่อพร้อมประทับตราของบริษัทเบิกเงินได้ และจำเลยเปิดบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 7603 มีเงื่อนไขว่า ถ้าหากเงินในบัญชีเลขที่ 1135 มีไม่พอจ่ายให้ โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 7603 ได้ ต่อมาโจทก์ได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาท แก่ผู้ถือเช็คซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท ค. ที่ส่งจ่ายเงินจากบัญชีเลขที่ 1135 ไปแต่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย โจทก์ได้หักเงินจากบัญชีของผู้อื่นผิดไป และได้ชดใช้เงินให้ผู้นั้นแล้ว การที่โจทก์จ่ายเงินตามเช็คซึ่งมีตรา บริษัท ค. ประทับคู่กับลายมือชื่อจำเลย กรรมการเป็นผู้สั่งจ่ายเพื่อประโยชน์ของบริษัท ค. แต่ผิดเงื่อนไข จึงไม่ชอบ โจทก์จะมีอำนาจหักเงินจากบัญชีเลขที่ 1135 หรือไม่ เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับบริษัท ค. ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยได้ลาภนอกจากการนั้น เงินจำนวน 30,000 บาท จึงไม่ใช่ลาภมิควรได้สำหรับจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 เรียกคืนจากจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ 8 ธันวาคม 2528 บริษัทคลังสินค้าสินสืบท จำกัด เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1135 ต่อโจทก์ ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายคือจำเลยนายอภิ

ชา ขาวทอง และนายสมนึก คลอดเพ็ญ มีเงื่อนไขว่า นายอภิชา คนเดียวพร้อมตราประทับส่งจ่ายได้ หรือจำเลยกับนายสมนึกพร้อมตราประทับ หรือนายอภิชา กับนายสมนึกพร้อมตราประทับมีอำนาจส่งจ่ายได้ และวันเดียวกันนายอภิชาเปิดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวอีกบัญชีหนึ่ง บัญชีเลขที่ 7603 เงื่อนไขระบุว่า จำเลยเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินได้แต่ผู้เดียวต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม 2529 จำเลยทำหนังสือให้ความยินยอมแก่โจทก์ว่า กรณีจำเลยส่งจ่ายเช็ค บัญชีเลขที่ 1135 เงินไม่พอจ่าย ให้โจทก์หักเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 7603 ได้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 จำเลยออกเช็คบัญชี 1135 ส่งจ่ายเงิน 30,000 บาท ให้แก่ผู้ถือ โจทก์ได้จ่ายเงินไปโดยบัญชีเลขที่ 1135 มีเงินไม่เพียงพอ โจทก์เจตนาหักเงินจากบัญชีเลขที่ 7603 แต่หักเงินผิดบัญชี โดยหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 6731 ซึ่งเป็นบัญชีของนายวิเชียร กิจวานิชย์ ต่อมาโจทก์ตรวจสอบบัญชีเลขที่ 7603 ของจำเลยพบว่า มีเงินไม่เพียงพอ ในวันที่ 1 เมษายน 2530 จำเลยได้ถอนเงินออกไปก่อนโจทก์ตรวจพบจึงไม่สามารถหักจ่ายกันได้ โจทก์จึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลยชำระแต่จำเลยขอเวลา วันที่ 11 มิถุนายน 2530 โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยและบริษัทคลังสินค้าสินสืบลux จำกัด เจ้าของบัญชี ซึ่งจำเลยมีอำนาจส่งจ่ายให้นำเงินคืนโจทก์ แต่กลับแจ้งปิดบัญชีและเช็คที่จำเลยส่งจ่ายดังกล่าว จำเลยลงลายมือชื่อผู้เดียวเป็นการผิดเงื่อนไข จำเลยต้องรับผิดชอบส่วนตัว โจทก์เสียหายไม่ได้รับخذใช้เงินคืน 30,000 บาท กับค่าเสียหายในดอกเบี้ย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงิน 32,053.17 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีนิติกรรมใดผูกพันกับโจทก์เป็นส่วนตัว บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1135 เป็นของบริษัทคลังสินค้าสินสืบลux จำกัด และบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 7603 ก็เป็นของนายอภิชา ขาวทอง โจทก์ต้องว่ากล่าวเอากับเจ้าของบัญชีดังกล่าว เช็คพิพาทตามฟ้องโจทก์ได้หักบัญชีกันเรียบร้อยแล้วจะหยุดเดินบัญชี จำเลยไม่ต้องชำระหนี้แก่โจทก์ฐานลามิควรรได้ เพราะเช็คที่ส่งจ่ายเป็นเช็คที่ไม่ชอบโจทก์ทราบดีแล้วว่าจำเลยแต่ลำพังไม่อาจส่งจ่ายเช็คได้ การที่โจทก์ใช้

เงินตามเช็คไปเป็นการกระทำตามอำเภอใจ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินคืนจากจำเลย
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้
จำเลยชำระเงิน 30,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้น
เงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าก่อนพิพาท บริษัทล้งสินค้า
สินสืบทุข จำกัด ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 1135 ต่อโจทก์ สาขา
สุราษฎร์ธานีตามคำขอเปิดบัญชีเอกสารหมายเลข จ.4 มีเงื่อนไขการสั่งจ่ายเบิกเงินออก
จากบัญชีว่านายอภิชิตคนเดียวหรือจำเลยร่วมกับนายสมนึกลงชื่อหรือนายอภิชิตกับ
นายสมนึกร่วมกันลงชื่อพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัทล้งสินค้าสินสืบทุข
จำกัด เบิกเงินได้และจำเลยเปิดบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 7603 ในนามนายอภิชิต
มีเงื่อนไขว่าจำเลยเพียงผู้เดียวมีอำนาจเบิกถอนเงินได้ ถ้าหากเงินในบัญชีเลขที่ 1135
มีไม่พอจ่ายให้โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 7603 ได้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 มีผู้ถือเช็ค
เอกสารหมายเลข จ.7 ลงลายมือชื่อจำเลยแต่ผู้เดียวพร้อมประทับตราบริษัทล้งสินค้า
สินสืบทุข จำกัด สั่งจ่ายเบิกเงินจากบัญชีเลขที่ 1135 จำนวนเงิน 30,000 บาท แต่เงิน
ในบัญชีเลขที่ 1135 ไม่พอจ่าย โจทก์ได้หักเงินจากบัญชีเลขที่ 6731 ของนายวิเชียร
กิจวานิชย์ ซึ่งโจทก์อ้างว่าเจตนาหักเงินจากบัญชีเลขที่ 7603 แต่หักเงินผิดบัญชี คดี
มีปัญหาว่า จำเลยจะต้องคืนเงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่งโจทก์ได้خذใช้นายวิเชียรไป
หรือไม่ ได้ความจากนางสาวอรุณี ดาโลดม ผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาสุราษฎร์ธานี
และนางสาวจงจิตร ออมทรัพย์สิน ซึ่งทำหน้าที่สมุห์บัญชีโจทก์ สาขาสุราษฎร์ธานี
ว่าการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 1135 ก็เพื่อประโยชน์ของบริษัทล้ง
สินค้าสินสืบทุข จำกัด ถ้าหากเจ้าหน้าที่ธนาคารโจทก์ตรวจพบว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย
ตามเช็คไม่เหมือนกับลายมือชื่อในตัวอย่างที่ให้ไว้ต่อธนาคาร หรือไม่ตรงตาม

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค โดยเหตุผลว่าลายมือชื่อไม่สมบูรณ์ ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.7 มีเพียงลายมือชื่อจำเลยเท่านั้น แต่มีลักษณะคล้ายลายมือชื่อนายสมนึก คลอดเพ็ญ อยู่ด้วยซึ่งไม่เหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมาย จ.5 เห็นว่าการที่โจทก์จ่ายเงินตามเช็คให้เจ้าหนี้บริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด ตามเช็คเอกสารหมาย จ.7 ซึ่งมีตรา บริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัดประทับคู่กับลายมือชื่อจำเลยเป็นผู้สั่งจ่ายและตามใบหักเงินเอกสารหมาย จ.12 เป็นการจ่ายเงินจากบัญชีเลขที่ 1135 เพื่อประโยชน์ของบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด โดยอาศัยข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าวทั้งการที่จำเลยลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายก็เป็นการลงนามในฐานะกรรมการบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ได้จ่ายเงินตามเช็คเป็นการผิดเงื่อนไขข้อตกลงตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.4 ตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมาย จ.5 จึงเป็นการจ่ายเงินโดยไม่ชอบ โจทก์จะมีอำนาจหักเงินจากบัญชีเลขที่ 1135 หรือไม่เพียงใด เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด และเมื่อฟังว่าโจทก์ได้จ่ายเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.7 เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด เป็นการสมประโยชน์ของบริษัทคลังสินค้าสินสืบสุข จำกัด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นเพียงกรรมการบริษัทได้ลาภนอกจากการนั้น เงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่งโจทก์ได้จ่ายตามเช็ค ไม่ใช่ลาภมิควรได้สำหรับจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 โจทก์เรียกคืนจากจำเลยไม่ได้"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ